

До Вінницького міського суду Вінницької області
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17
Суддя: Бессараб Н. М.
Справа № 127/20805/26
Провадження № 2/127/5742/26

ПОЗИВАЧ за зустрічним позовом

(відповідач за первісним позовом):

Подольський Андрій Юрійович
РНОКПП 3138306873, дата народження: 03.12.1985
адреса: 21022, м. Вінниця, вул. Тарногородського, буд. 48А, кв. 90
ел. пошта: ANDRII.PODOLSKYI@GMAIL.COM, тел.: +380930808888
електронний кабінет ЄСІТС: зареєстровано

ВІДПОВІДАЧ за зустрічним позовом

(позивач за первісним позовом):

Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»)
ЄДРПОУ 14360080, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11
представник — адвокат Омельченко Є. В.

Ціна позову (майнова вимога): 7 170,44 грн

Судовий збір: звільнення на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів»

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживача, визнання недійсними окремих умов кредитного договору та стягнення безпідставно утриманих коштів

I. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ПОДАННЯ

1. У провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває справа № 127/20805/26 за позовом АТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Подольського А. Ю. про стягнення заборгованості за договором б/н від 18.11.2020 (внутрішньобанківський референс SAMABWFC10073509345) у розмірі 184 532,63 грн. Ухвалу про відкриття провадження від 25.06.2026 вручено мені через

електронний кабінет; цю зустрічну позовну заяву подано в межах строку для подання відзиву (ч. 1 ст. 193 ЦПК України).

2. Зустрічний позов взаємопов'язаний з первісним: обидва впливають з одних правовідносин (той самий кредитний договір), вимоги ґрунтуються на тих самих доказах, а задоволення зустрічного позову виключає задоволення первісного у відповідній частині. Спільний розгляд є доцільним у розумінні ч. 2 ст. 193 ЦПК України.

3. Відповідно до ЦПК України прийняття зустрічного позову у справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, має наслідком постановлення ухвали про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

II. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. 18.11.2020 між сторонами шляхом підписання Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг укладено договір про споживчий кредит у формі відновлюваної кредитної лінії (кредитна картка). Повний текст договору як єдиного підписаного документа, що містить усі істотні умови (конкретну процентну ставку, тарифи, комісії, відповідальність), у матеріалах справи відсутній. Паспорт споживчого кредиту від 18.11.2020 містить одночасно три кредитні продукти з різними процентними ставками (46,8 % / 44,4 % / 40,8 % річних) без індивідуалізації обраного продукту.

5. Умовами, на які посилається банк, передбачено застосування збільшеної (подвійної) процентної ставки у разі прострочення: п. 6 Паспорта споживчого кредиту (розділ «Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань», збільшена ставка 6,8 % на місяць «на суму загальної заборгованості») та пп. 617–620 Витягу з Умов та Правил (проценти «у подвійному розмірі... від суми загальної Заборгованості»).

6. Згідно з випискою по картковому рахунку, доданою банком до позову, за період користування картою з рахунку утримано комісії на загальну суму 7 170,44 грн, у тому числі: щомісячні списання за послугою «Розстрочка» (46 операцій на суму 3 582,94 грн), комісії за перекази коштів на картки, за зняття готівки в банкоматах та інші. Підписаних позичальником тарифів, якими встановлено такі комісії, їх розмір і порядок нарахування, у матеріалах справи немає; окремого договору про послугу «Розстрочка» — також немає.

III. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗУСТРІЧНОГО ПОЗОВУ

3.1. Умова про збільшену (подвійну) процентну ставку в разі прострочення є несправедливою та суперечить прямій законодавчій забороні.

7. За правовою природою підвищення ставки, що активується виключно фактом порушення зобов'язання, є заходом цивільно-правової відповідальності (ст. 549 ЦК України), а не платою за користування кредитом; правова природа платежу визначається його змістом, а не найменуванням у договорі.

8. Така умова створює істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача (додаткові 40,8 % річних покладаються на споживача, який уже перебуває у скрутному становищі, без жодного зв'язку з реальними втратами кредитодавця) та відповідно до ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» є несправедливою і підлягає визнанню недійсною.

9. Крім того, п. 6 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (в редакції Закону № 3498-IX від 22.11.2023) встановлено: у разі прострочення споживачем у період з 1 березня 2020 року споживач звільняється від відповідальності за таке прострочення, у тому числі від сплати неустойки та інших платежів, передбачених договором за прострочення; забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом у разі невиконання зобов'язань у зазначений період (спірним договором змінювана ставка в розумінні ч. 4 ст. 1056-1 ЦК України не передбачена — тип ставки визначено як фіксований). Отже, спірна умова прямо суперечить актам цивільного законодавства (ч. 1 ст. 203, ст. 215 ЦК України).

10. Наявність такої умови в договірній документації створює реальну загрозу її застосування: у довідці про розміри заборгованості (стор. 14 додатків до позову) банк класифікує 46 927,25 грн як «заборгованість за процентами на прострочені заборгованість», а в розрахунку декларує ставку 81,60 % річних для простроченої заборгованості. Захист від такої загрози шляхом визнання умови недійсною відповідає способам захисту, визначеним ст. 15, 16 ЦК України.

3.2. Комісії утримано без узгодженої договірної підстави — безпідставно набуті кошти підлягають поверненню.

11. Відповідно до правового висновку Великої Палати Верховного Суду у постанові від 03.07.2019 у справі № 342/180/17 Умови та Правила надання банківських послуг і Тарифи, не підписані позичальником, не є складовою частиною кредитного договору. Роздруківка з сайту банку не може бути доказом узгодження конкретних комісій.

12. Оскільки підписаних позичальником тарифів (розміру комісій за перекази, зняття готівки, щомісячних списань за послугою «Розстрочка») банк до позову не додав, правова підстава утримання 7 170,44 грн комісій документально не підтверджена. Майно, набуте без достатньої правової підстави, підлягає поверненню (ст. 1212 ЦК України). Умови договору щодо таких комісій (у частині, в якій банк

вважає їх встановленими Умовами та Правилами або іншими непідписаними документами) є несправедливими та недійсними (ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів»).

3.3. Розмір процентної ставки та методологія нарахування документально не узгоджені (контекст спору).

13. За розрахунком банку нарахування розпочато за ставкою 44,40 % річних, з 31.05.2021 застосовується 40,80 % річних; документа-підстави зміни ставки (додаткової угоди, передбаченої Паспортом для зміни фіксованої ставки) не надано. Фактична методологія нарахування (базова ставка на всю суму тіла, включно з простроченою частиною) не відповідає ані Паспорту, ані пп. 617–620 Умов та Правил. Зазначене підтверджує, що істотні умови кредитування в частині процентів і комісій не були належно індивідуалізовані та узгоджені, і додатково обґрунтовує як несправедливість спірних умов, так і взаємопов'язаність зустрічних вимог з первісним позовом.

IV. ЩОДО СУДОВОГО ЗБОРУ ТА ВИТРАТ

14. Цей позов впливає з порушення прав споживача фінансових послуг, тому на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» позивач за зустрічним позовом звільнений від сплати судового збору. Попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат: судовий збір — 0,00 грн (звільнення); витрати на проведення експертизи (у разі призначення) буде заявлено в порядку ст. 134, 141 ЦПК України.

V. ПРОШУ СУД

1) прийняти зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом АТ «АКЦЕНТ-БАНК» у справі № 127/20805/26 та перейти до розгляду справи за правилами загального позовного провадження;

2) визнати недійсними умови договору про споживчий кредит б/н від 18.11.2020 (референс SAMABWFC10073509345), викладені в п. 6 Паспорта споживчого кредиту від 18.11.2020 (розділ «Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань») та пп. 617–620 Умов та Правил надання банківських послуг, у частині застосування збільшеної (подвійної) процентної ставки у разі прострочення виконання зобов'язань;

3) визнати недійсними умови договору про споживчий кредит б/н від 18.11.2020 щодо комісій за операціями (у т. ч. щомісячних списань за послугою «Розстрочка», комісій за перекази та зняття готівки), встановлені документами, не підписаними позичальником;

4) стягнути з АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080) на мою користь безпідставно утримані кошти (комісії) у розмірі 7 170,44 грн;

5) судові витрати покласти на відповідача за зустрічним позовом;

6) розгляд справи здійснювати за моєї участі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (заява у справі від 02.07.2026).

ДОДАТКИ:

1. Розрахунок ціни позову (майнової вимоги): 7 170,44 грн — сума комісій за випискою по картковому рахунку, доданою позивачем за первісним позовом до позовної заяви (стор. 19–51 додатків; графа «Сума комісій»); докази містяться в матеріалах справи, окремо не додаються.

2. Докази надсилання копії зустрічної позовної заяви позивачу за первісним позовом — формуються засобами підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС при поданні.

«08» липня 2026 року

Подольський Андрій Юрійович (підписано КЕП)